

△△△△공단 상임감사

△△, 개선, 시정, 통보

제 목	직원 숙소 임차보증금 보전 조치 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△처 △△부, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 6, 3, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다) 직원의 주거를 목적으로 소유 또는 관리하는 주거용 건물 및 그 부대시설을 숙소라고 말하며 △△△△ 공단의 임직원용 숙소와 장기대여금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 「숙소 및 장기대여금 운영규칙」을 제·개정하여 숙소를 운영하고 있다.

이에 공단의 재산취득·보관사용·처분 등(이하 “재산관리”라 한다)에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운용함을 목적으로 「재산관리규칙」을 제·개정하여 재산관리를 운영하고 있다.

현재 △△△△△△△△에서는 총 3개의 직원 숙소를 운영 중이며, 그 중 임차(전세)로 이용중인 숙소는 아래 [표 1]과 같이 총 1개를 임차하고 있다.

[표 1] 직원 숙소 임차 현황('26. 3. 기준)

구분	사무소명	주소	건물내역	소유형태		보증보험	비 고
				취득	전세권		
1	△△△ △△△△원	△△△도 △△군 △△읍 △△리 369-2 △△프라자 제9층 제901호	철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 등	-	전세권	X	

자료: △△원 제출자료 일부 발췌

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「재산관리규칙」 제2조(정의)에 따르면 [제1항] 이 규칙에서 재산이라 함은 공단소유재산 및 공단이 관리하는 수탁재산으로서 제3조에서 정한 재산을 말하고, [제2항] 공단소유 재산이라 함은 공단이 사업수행이나 소유목적으로 공단(자체예산)에서 취득한 재산과 △△△△법 제58조 규정에 의한 출연과 정부, 지방자치단체, 공공단체로부터 양여 및 개인으로부터 기부받은 재산을 말하며, [제3항] 공단이 관리하는 수탁재산이라 함은 △△△△법 제59조의 규정에 의하여 정부 또는 지방자치단체로부터 사용허가 또는 대부받은 재산을 말한다.

또한 같은 규칙 제3조(재산의 범위)에서는 공단소유 또는 공단관리 수탁 재산으로서 다음 각호에 해당하는 재산을 말한다.

1. 부동산(토지, 건물, 시설물)과 그 종물
2. 선박, 부표, 부잔교, 부선거 및 항공기와 그 종물
3. 「물품관리규칙」 제2조 제3호에 해당하는 기계·기구 <개정 2024. 4. 16.>

이에 따라 공단 「재산관리규칙」 제5조(등기·등록 등) 제1항에서 재산관리 담당자는 공단소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체 없이 다음 각호에 의거 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 공원관리 국유재산 : 국(△△△)

2. 공단소유 재산 : △△△△공단

본사 △△부에서는 「직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시[△△부-7376호(2020.09.14.)]」를 통하여 주택임대차보호법 개정됨에 따라 개정내용(계약갱신 청구권, 전월세상한제 등)을 반드시 숙지하여 직원 숙소 임대차 계약업무에 철저를 기하고 감사원의 관사 임차보증금 망실 관련 판정사례를 전파하여 유사 사례가 발생하지 않도록 숙소 임차보증금 보전에 특단의 조치를 취하도록 하였다.

또한 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림[△△부-2538호(2021.03.24.)]」을 통하여 아래와 같이 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 알렸다.

첫째, 직원숙소 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결 할때는 임차건물 등기사항 전부증명서(말소사항포함)를 면밀히 확인(부동산 정보, 부동산 소유관계, 부동산을 담보로한 채무액 등)하고 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하며, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차 계약 체결(전세보증금 반환보증 가입)을 해야한다.

둘째, 특히 다가구주택 임차숙사 신규계약 및 갱신계약의 경우 건물 소유자의 파산, 법원 경매 등의 사항이 발생할 시 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선 변제가 되기 때문에 전세권 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액 회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용증명)를 통하여 보증금 손실방지를 해야한다.

그리고 「2024년 경영기획이사 소관부서 종합감사 결과에 대한 조치사항 알림 [△△부-1034호(2025.02.05.)]」을 통하여 임대차계약(신규·갱신) 시 검토 사항에서 ① 임차 건물의 등기사항전부증명서(말소사항 포함) 확인을 통해 부동산 정보, 소유 관계, 선순위 근저당권, 채무액 등을 면밀히 검토하고, ② 임차보증금 회수 가능성을 검토하여, 전액 회수가 가능한 건물에 대해서만 계약 체결(전세권 설정 포함)하도록 알렸다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△에서는 감사일 현재(2026. 3. 13.) 직원 숙소 전체 현황을 확인한 결과 총 3개의 직원 숙사에 4명이 이용하고 있으며, 아래 [표 2]에서와 같이 2개 숙사는 공단 소유이고 1개 숙소는 임차(전세)로 되어 있다.

[표 2] △△△△△△△ 직원 숙소 전체 현황('26. 3. 기준)

구분	사무소명	주소	건물내역	소유형태		보증보험	비고
				취득	전세권		
1	△△△ △△△△원	△△△도 △△시 △△△길8-6, 105동 506호(△△아파트)	철근콘크리트조 아파트	0	-	-	
2	△△△ △△△△원	△△△도 △△군 △△읍 △△△길 42, 103동 201호(△△아파트)	철근콘크리트조 아파트	0	-	-	
8	△△△ △△△△원	△△△도 △△군 △△읍 △△1길 48, 901호(△△프라자)	철근콘크리트조 슬래브지붕 15층 아파트 등	-	0	X	계약기간 (‘26.6.15.)

자료: △△원 제출자료 일부 발췌

△△△△△△△에서는 임차(전세) 숙소인 △△△도 △△군 △△읍 △△1길 48 901호 △△프라자(이하 “임차(전세) 숙소”라 한다)에 대해 최초 2020. 6. 16. 전세보증금 95,000,000원으로 임대인 △△△과 전세계약(계약 기간: 2020. 6. 16.부터 2022. 6. 15.까지)을 체결하면서[△△△△△△△△-1160호(2020.06.16.)_직원 관사 전세계약 체결 결과보고] 같은 날 전세권설정 등기를 완료하였다.

이후 2022. 6. 15. 임대인 △△△(소유권이전 2022. 6. 10.)과 임차(전세) 숙소 연장계약을 체결하면서 최초 계약조건과 동일하게 하였으며 전세권 재설정(전세권 변경)과 함께 임차보증금 보전 조치를 위해 전세보증금반환보증(주택도시보증공사)을 가입한 사실을 확인하였다. [△△△△△△△△-1203호(2022.06.15.)_직원 관사 임차(전세) 연장계약 체결 결과보고]

그러나 2년 후 임차(전세) 숙소 연장계약 기간 만료일이 도래됨에 따라 △△△△△△△에서는 임대인 △△△과 재차 연장계약을 체결(2024. 6. 14.)하면서 앞서 주택도시보증공사에서 보증보험 가입조건인 “전세금액이 부동산실거래가×90% 또는 공시지가×120%이내”와 “해당물건에 대한 실거래가격 조회 불가” 및 공시가격은 63,000,000원(전세금액 95,000,000원)으로 가입조건 한도 초과로 전세보증금 반환보증보험 연장 가입이 불가하다는 통보를 받았다.

이에 따라 △△△△△△△에서는 보험 해지신청과 함께 전세권 이전등기를 하고 이전 계약조건과 동일하게 재차 연장계약을 체결하였으며[△△△△△△△△-1589호(2024.06.20.)_직원 관사 전세계약(갱신) 체결 결과보고 및 중개수수료 지급], 감사일 현재(2026. 3. 9.) 아래 [표 3]에서와 같이 해당 임차(전세) 숙소에 대한 등기사항전부증명서(말소사항 포함)에서 소유권에 관한 사항과 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, 임대인(소유자)은 △△△(소유권 이전 2022. 6. 10.)이고 △△△△공단은 전세권이전(2024. 6. 17. / 전세금 95,000,000원)이 되어 있었으며 그 외의 권리에 관한 사항은 없었음을 확인하였다.

[표 3] △△△△△△△ 직원 임차(숙소) 등기사항전부증명서 세부내용('26. 3. 기준)

구 분	주 소	소유권에 관한 사항		소유권 이외의 권리에 관한 사항	
		등기원인	권리자	등기원인	권리자
1	△△△도 △△군 △△읍 △△1길 48, 901호(△△프라자)	2022. 6. 10. 매매	△△△	2024. 6. 17. 전세권이전	△△△△공단 (전세금 95,000천원)

※ 자료: 등기사항전부증명서 재구성

다만, 본사에서는 「직원 숙소 임대차 계약업무 철저 지시[△△부-7376호(2020.09.14.)]」, 「직원 숙소 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림[△△부-2538호(2021.03.24.)]」을 통하여 직원 숙소 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 알리면서 직원숙사 임대차계약(신규 또는 갱신)을 체결할 때는 임차보증금 전액을 환수하지 못할 경우를 대비하여 해당 건물의 재산평가액과 이미 설정된 선순위 근저당권 채권최고액, 소액임차인의 최우선변제금 등을 비교하는 방법으로 임차보증금 손실 문제가 있는지 반드시 검토하여야 하며, 임차보증금 전액 회수가 가능한 건물에 대해 임대차계약 체결(전세보증금 반환보증 가입)하도록 하였음에도 △△△△△△△△에서는 2024. 6. 14. 연장계약 갱신을 하면서 임차보증금 손실 문제가 있는지 검토하지 않았으며, 전세보증금 반환보증보험은 가입이 거부되어 전세권 이전만 이행하여 직원 숙소 임차보증금 보전 조치 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

이에, △△△△△△△△에서는 2026. 6. 15. 계약기간 만료일이 도래됨에 따라 해지 또는 연장계약 시 임차보증금 손실 문제가 있는지 재검토할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△에서는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였으며, 향후

해지 또는 갱신 계약 시 임차보증금 회수에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 직원 관사를 위한 전세계약을 체결하며 전세보증금 반환보증 가입 등 임차보증금 보전을 위한 절차를 소홀히 한 “△△직 △급 △△△”, “△△직 △급 △△△”에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.(△△ 2)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	운영관리과 업무총괄	△△△△△△△△△ (現 △△△사무소)	신분상 △△	2021.2.1.~2025.12.31.
2	△△직 △급	△△△	예산, 총무, 용도, 홍보 등	△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△)	신분상 △△	2024.1.1.~현재

이사장(△△처 △△부장)은 부동산 정보, 소유 관계, 선순위 근저당권, 채무액 등 임차보증금 회수 가능성 검토 및 전세보증금 반환보증보험 가입 등 임차보증금 보전 조치에 대한 사항과 사고 발생 시 보고절차 등을 반영하여 관련 규정을 개정하고, 임대차계약(신규·갱신) 시 검토 사항에 대한 체크리스트 마련 등 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(개선)

이사장(△△△△△△△△장)은 계약기간 만료일 도래 전 임차보증금 손실 문제에 대하여 재검토하시기 바라며, 전세보증금 반환보증보험 가입 또는 변경계약, 해지 등 임차보증금 보전 조치를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)